AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

GEAP AUTO GESTÃO EM SAÚDE, fundação privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 03.658.432/0001-82, situada na AOS 2/8 Lote 05 B, 2, 3 e 4 andares, Área Octogonal, Brasília-DF, CEP: 70660-900,endereço eletrônico: gesup@geap.org.br, telefone: (61) 21034321, vem respeitosamente à presença deste respeitável Juízo, por intermédio de seus advogados que a esta subscrevem, propor:

AÇÃO DE COBRANÇA

em desfavor de MIURA GUIMARAES SANTOS, CPF nº: 13570196100, com endereço: AV CAMPOS ELIZIOS QD 221 LT 19, ST PALMITO, GOIÂNIA-GO, CEP: 74705020, Telefone: 62 30863483 , E-mail: MGSGYN@HOTMAIL.COM, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

1) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A autora GEAP – Fundação de Seguridade Social é entidade de autogestão em saúde, organizada sob a forma de fundação privada, sem fins lucrativos, sendo que toda sua arrecadação é utilizada em suas atividades finalísticas.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil:

> Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,brasileira ou estrangeira, com

insuficiência de recursos para pagar as custas,as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Portanto, a legislação não restringe o benefício às pessoas físicas, permitindo também que pessoas jurídicas, inclusive fundações privadas sem fins lucrativos, requeiram e obtenham a gratuidade da justiça, desde que demonstrem a insuficiência de recursos.

Assim, sendo a GEAP uma fundação privada sem fins lucrativos, que atua na gestão de planos de saúde para servidores públicos, não dispõe de capacidade financeira para arcar com as custas e honorários, especialmente diante do regime contributivo e da natureza assistencial de suas atividades.

Dessa forma, comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de seus serviços assistenciais, faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente.

2) DO NÃO ENSEJO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL

A parte autora, de forma transparente e em atenção ao princípio da boa-fé processual, reconhece que eventuais valores anteriores ao quinquênio legal supostamente podem ter sido alcançados pela prescrição, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Importante destacar que, com a superveniência da pandemia do COVID-19, os prazos prescricionais foram suspensos em todo o território nacional, nos termos do artigo 3º da ei nº 14.010/2020, que dispõe:

Art. 3º - Os prazos prescricionais e decadenciais ficam suspensos, conforme previsto na legislação civil, entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020.

Portanto, o período compreendido entre essas datas não pode ser computado para fins de contagem de prescrição, o que estende o marco final do quinquênio legal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Assim, mesmo que algum valor tenha vencido há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, deve ser descontado o intervalo da época da pandemia, COVID-19. se suspensão legal dos prazos, o que afasta eventual prescrição parcial.

3) DO NÃO CABIMENTO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR (CDC) - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO

Não há que se falar em relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) no presente caso. A GEAP, sendo uma entidade de autogestão, não se submete às disposições do CDC, conforme já estabelecido na Súmula 608 do STJ, que afirma que as entidades de autogestão, como a GEAP, não estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento também foi reforçado no Acórdão de N. 2016607/DF, que trata de processos envolvendo a própria GEAP.

Caso a parte ré venha a alegar tratar-se de relação de consumo, **tal afirmação revela evidente desconhecimento jurídico acerca da matéria**. Isso porque, conforme amplamente pacificado pela jurisprudência e já devidamente esclarecido nestes autos, a GEAP não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A equivocada compreensão das normas que regem a natureza jurídica e a forma de atuação da GEAP evidencia a fragilidade dos argumentos defensivos, se for o caso, demonstrando que a parte ré carece de fundamentos jurídicos consistentes para amparar suas alegações.

4) DA LEGITIMIDADE DA REQUERENTE PARA REALIZAR A COBRANÇA

A Requerente é operadora de Plano de Saúde na modalidade autogestão, conforme definida pela Lei nº 9.656/98, possui legitimidade para cobrar mensalidades em atraso, em virtude da relação jurídica estabelecida com os beneficiários.

A autogestão é uma modalidade de plano de saúde em que a própria empresa ou entidade oferece cobertura de saúde aos seus empregados ou associados, sem intermediação de uma operadora de seguro ou plano de saúde tradicional.

Nesse contexto, a Requerente atua como uma entidade que gerencia e administra o plano de saúde, sendo responsável por cobrar as mensalidades dos beneficiários e utilizar esses recursos para custear as despesas de saúde.

A legitimidade da requerente para cobrar mensalidades em atraso decorre da cláusula contratual que estabelece a obrigação do beneficiário de pagar as mensalidades, bem como da legislação aplicável, que autoriza a cobrança de débitos em atraso.

Conforme ensina José de Albuquerque Rocha "A operadora de plano de saúde na modalidade autogestão tem legitimidade para cobrar mensalidades em atraso, em virtude da relação jurídica estabelecida com os beneficiários e da legislação aplicável."(ROCHA, José de Albuquerque. Direito da Saúde: Aspectos Jurídicos e Éticos. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 345).

Além disso, a Resolução Normativa nº 557/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),estabelece regras para a cobrança de débitos em atraso, incluindo a necessidade de notificação prévia ao beneficiário e a possibilidade de negociação de parcelamento.

Portanto, em razão de sua natureza jurídica, a requerente possui legitimidade para cobrar diretamente de seus beneficiários as mensalidades em atraso, em virtude da relação jurídica estabelecida e da legislação aplicável.

5) DO JUÍZO 100% DIGITAL

A parte requerente manifesta expressa adesão ao Juízo 100% Digital, declarando seu interesse em que todos os atos processuais,inclusive audiências, sejam realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por videoconferência, nos termos da referida resolução.

Declara, ainda, possuir condições técnicas para a participação remota nas audiências virtuais,comprometendo-se a fornecer, sempre que necessário, os dados de contato e as plataformas digitais adequadas à comunicação oficial dos atos processuais,quais sejam: endereço eletrônico: contratogeap@aldriguescandidoadv.br; telefone: 61.993019232.

Ressalta-se que o pedido visa dar maior celeridade, economicidade e eficiência à tramitação do feito, em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual.

Diante do exposto, requer-se o processamento do presente feito sob o regime do Juízo 100% Digital, com a designação de atos e audiências exclusivamente por meio eletrônico.

6) DA COMPETÊNCIA

Cumpre esclarecer que a relação entre autora e réu não se caracteriza como sendo de consumo. A Requerente é operadora de Plano de Saúde na modalidade autogestão, conforme definida pela Lei nº 9.656/98.

A autogestão é uma modalidade de plano de saúde em que a própria empresa ou entidade oferece cobertura de saúde aos seus empregados ou associados, sem intermediação de uma operadora de seguro ou plano de saúde tradicional.

Nesse contexto, a Requerente atua como uma entidade que gerencia e administra o plano de saúde,sendo responsável por cobrar as mensalidades dos beneficiários e utilizar esses recursos para custear as despesas de saúde.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento conforme enunciado de súmula 608. A referida súmula estabelece que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos de planos de saúde, exceto quando administrados por entidades de autogestão. Isso significa que, em regra, a relação de consumo entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é regida pelo CDC,mas não em casos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, situação delineada nos presentes autos.

Não se tratando de relação consumerista, a competência para julgamento do feito segue o regramento constante no artigo 53, III, "d", do CPC, do local onde a obrigação deve ser satisfeita.

7) DOS FATOS

A parte Requerida é beneficiária de plano de saúde contratado perante a Geap Auto Gestão em Saúde, conforme consta da documentação em anexo, tendo se comprometido a arcar com o valor das mensalidades, ante os serviços oferecidos.

Ocorre que o requerido se encontra inadimplente no que se refere ao pagamento de mensalidades do plano de saúde, conforme demonstrado em planilha detalhada de débitos também em anexo.

Outrossim, por se tratar de fundação privada sem finalidades lucrativas, a Requerente não pode suportar tamanha inadimplência, sem tomar as medidas judiciais cabíveis.

8) DO DIREITO - DO DÉBITO E DA MORA

A norma do Art. 275 do Código Civil prevê que:

> Art. 275 - O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (Destacamos)

É cediço que o cerne da relação obrigacional é o vínculo jurídico, que se subdivide em débito e responsabilidade, cabendo ao devedor praticar ou deixar de praticar algo em favor do credor.

Se esta prestação esperada do devedor não é realizada espontaneamente, cumpre ao credor, titular da pretensão jurídica, adotar os meios de coerção, disponibilizados pelo Estado, para consegui-la.

In casu, o vínculo jurídico obrigacional das partes se consubstancia nas obrigações assumidas no termo de adesão anexo.

De um lado, a obrigação da parte autora era disponibilizar atendimento de plano de saúde de acordo com a rede contratada pelo beneficiário, e, de outro lado, a contraprestação obrigacional da parte ré era efetuar o pagamento no local, modo e forma pactuados, o que restou inadimplido.

Diante disso, a parte ré deixou de cumprir sua obrigação contratual, tornando-se inadimplente quanto aos pagamentos dos valores já demonstrados, estando, portanto, em mora com as suas obrigações, nos termos dos que prescrevem as normas dos Arts. 394 e Art. 397 do Código Civil. Vejamos:

> Art. 394.Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. (...)

> Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.(Destacamos)

Em consonância com a legislação supracitada, é o entendimento da pacífica jurisprudência nacional, a qual é unânime em reconhecer que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sendo cabível e necessária a ação de cobrança.

A lei n. 9.656/98 estabelece que as operadoras de planos de saúde têm direito à cobrança das mensalidades em atraso. Ademais, a Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, estabelece as regras para a cobrança de débitos em atraso.

Neste sentido, o entendimento da doutrina:

> A cobrança de mensalidades em atraso é um direito da operadora de plano de saúde, que se fundamenta na relação contratual estabelecida com os beneficiários. (SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Direito da Saúde: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2017, p. 278)
>
> A operadora de plano de saúde tem direito à cobrança das mensalidades, pois é essa a forma pela qual se mantém e se desenvolve a atividade de prestação de serviços de saúde. (SÁ, Paulo Luiz Netto. Direito da Saúde. São Paulo: Atlas, 2014, p. 247)

Trata-se da necessária aplicação da lei, uma vez que demonstrado o compromisso firmado e a ocorrência do descumprimento, outra solução não resta se não o imediato pagamento do débito.

Desta feita, tendo sido comprovado o inadimplemento da obrigação assumida pela parte ré, perfeitamente cabível é a presente ação de cobrança, pelo que deverá ser processada em todos os seus termos até a procedência integral dos pedidos.

9) DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO (DEMONSTRATIVO DE DÉBITO)

A planilha de débitos em anexo, demonstra o montante devido pelo requerido, com o acréscimo de juros e multa contratual, além da devida correção monetária, sem prejuízo das mensalidades que se vencerem no curso do processo.

Os beneficiários do plano de saúde GEAP são divididos em grupos de titulares, dependentes e agregados (grupo familiar). Os agregados estão no grupo de familiares diretamente ligados aos titulares.

Em conformidade com o regulamento do Plano Geap, que possui força normativa e contratual, dispõe especificamente em seu artigo 67, que o custeio do pagamento será realizado da seguinte forma:

> "§ 1º Caberá ao titular,responsável pelo Formulário de Adesão, o pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações integrais relativas ao tratamento,seu

e/ou de seus dependentes.

§ 2º Caberá ao beneficiário do grupo familiar que tenha idade igual ou superior a 18 (dezoito)anos, ou o responsável legal do beneficiário considerado menor ou incapaz, o pagamento das contribuições/mensalidades e coparticipações integrais relativas ao seu tratamento."

Resumindo, se o titular é signatário do termo de adesão juntamente com o agregado responde solidariamente pelo pagamento do custeio.

Se o agregado assinou solidariamente o termo de adesão, responde diretamente pelo custeio,podendo ser cobrado por eventuais débitos em aberto.

A ficha financeira em anexo, detalha com precisão a evolução do débito ora cobrado, justificando os valores que constam no demonstrativo de débito também apresentado em conjunto com a petição inicial.

10) DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça;

2. Processamento do feito sob o regime do juízo 100% digital;

3. A procedência do pedido, com a condenação da parte Requerida ao pagamento imediato das quantias devidas, conforme demonstrado na planilha de débitos em anexo.

4. A citação da parte ré, para, querendo responder a presente demanda;

5. A condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no Art. 85, § 2º do CPC;

6. Requer a dispensa da realização da audiência de conciliação e, caso seja designada, o cancelamento dessa, haja vista não possuir interesse na autocomposição;

7. Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito;

8. Requer que seja afastado o instituto da prescrição, haja vista este não ser cabível nas parcelas cobradas no caso em tela;

ALDRIGUES CÂNDIDO
ADVOCACIA
WWW.ALDRIGUESCANDIDO.ADV.BR

9. Requer, por fim, que as intimações sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome da advogada Wanessa Aldrigues Cândido, OAB/DF 22.393.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.149,73.

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 02/12/2025.

WANESSA ALDRIGUES CÂNDIDO

OAB/DF 22.393

Contato:
+55 61 99301-9232 I +55 61 99616-9232 I +55 61 3352-5782
Email: juridico@aldriguescandido.adv.br
contato@aldriguescandido.adv.br I @advocaciaaldriguescandido
QSD 11, Lote 39 I Taguatinga, Brasília-DF I Cep: 72.020-110